

Transport routier de marchandises : programme contre mesures d'urgence

Nous l'avons déjà écrit plusieurs fois ici. Les transports routiers n'en finissent pas de susciter des "mesures d'urgence" suivies en général par quelques réformes plus profondes. Paradoxalement c'est en général à quelques mois d'intervalle qu'on en appelle à une intervention rigoureuse de l'Etat-arbitre, et qu'on en appelle à une réhabilitation de la profession dans l'opinion publique. De la même manière, c'est au moment où tout le monde parle d'une dégradation des conditions économiques, sociales et sécuritaires de concurrence, que l'on rechigne le plus à appliquer le droit. Du coup, on est en droit de se demander comment faire pour sortir du cercle vicieux dans lequel la profession est installée depuis au moins 40 ans.

Je crois pour ma part nécessaire tout d'abord de traiter sérieusement le problème global de savoir de quel type de régulation le secteur a besoin. Il est évident que le cheminement actuel, de dogme en dogme, sans débat et sans confrontation scientifique, ne permet guère une approche sereine. Les leçons du passé (ancien système malthusien, système actuel) n'ont toujours pas été tirées. Notre modèle de développement - qui n'est, soit dit en passant, pas rigoureusement homogène en Europe - est-il acceptable, et si oui à quelles conditions. Il est clair à ce stade de la réflexion qu'il faut savoir quel équilibre trouver entre les quatre leviers traditionnels que sont l'accès à la profession, l'accès au marché, la réglementation des prix et/ou des marges et leur contrôle, et enfin la réglementation sociale et de sécurité et sa mise en oeuvre. Le drame actuel est que tout le monde critique le modèle de développement, et que chacun peut constater que les trois leviers utilisés parmi les quatre possibles le sont avec une inefficacité régulièrement dénoncée. En fait, on ne peut qu'être frappé par la contradiction existant entre la complexité et le nombre de textes réglementaires et leur impact sur le terrain.

C'est dire qu'il faut simplifier et finaliser. Mais qu'il y a aussi un problème de méthode. Concrètement cela veut dire qu'il faut désormais rédiger les modes d'emploi, et ne plus se contenter d'édicter des principes.

Simplifier et finaliser, cela concerne au premier chef les dispositions relatives à l'exercice des professions de transporteur, de loueur et de commissionnaire organisateur de transport.

Ces trois professions pourraient être régies par les mêmes règles d'accès, les critères financiers devant être adaptés pour les commissionnaires.

Nous pourrions progresser dans le sens d'un meilleur contrôle en appliquant ces dispositions non aux entreprises mais aux centres d'exploitation. Je pense pour ma part que le suivi du respect de la réglementation communautaire par les établissements (Le règlement Européen 3820/85 vise la totalité des conducteurs de véhicules routiers de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, chargés ou non, sur des voies ouvertes au public) de même que le respect des conditions de capacité financière et d'honorabilité doit être permanent. Il s'agit en fait, non pas, comme c'est le cas actuellement d'autoriser ou d'interdire administrativement l'exercice d'activités soumises à un ensemble de règles, mais, d'apprécier de manière permanente ou périodique si des centres d'exploitation ont ou non un comportement contraire à l'intérêt public. Un tel pouvoir de contrôle (devant déboucher en cas de besoin sur des sanctions économiques ou des astreintes) doit être confié à des autorités ayant un caractère judiciaire. Allons plus loin, quitte à violer un tabou : Si ces autorités sont appelées à fonder une pourcentage important de leurs décisions sur des comportements contraires à la sécurité, il est absurde de ne pas couvrir l'ensemble des entreprises de transport et de commission de transport (y compris non soumises au Règlement 3820), et les entreprises de exploitant des flottes en compte propre ou louées soumises au 3820. Dans un tel cadre, il suffit de déterminer des critères, et de laisser les "régulateurs" faire leur métier.

Simplifier et finaliser, c'est aussi pratiquer une sorte de Zéro-Base Règlement. Autrement dit mener une analyse précise des textes avec la ferme volonté d'abroger ceux qui sont inutiles ou pervers. Une telle action est aujourd'hui indispensable ne serait-ce que pour "crédibiliser le droit".

L'aspect "mode d'emploi" que je soulignais plus haut, répond à la même logique. J'ai été frappé, lors de la rédaction il y a un peu moins d'un an de mon rapport sur le chapitre social de la LOTI, par le caractère extraordinairement redondant des constats de carence et d'inefficacité à l'encontre du contrôle routier et de ses suites. Le dernier rapport sur le sujet -avant le mien- mais hélas resté semble-t-il confidentiel, concluait de manière cruelle : "Au terme de cette analyse du système de contrôle (...) on peut conclure qu'il est inefficace et qu'il l'est de plus en plus".

Face à une telle situation les politiques répondent toujours en renforçant les moyens et en rationalisant quelque peu l'organisation. Ils ont formellement raison, mais hélas les résultats attendus ne sont pas toujours au rendez-vous. Dans le domaine qui nous intéresse, les raisons de l'échec ne sont ni conjoncturelles ni accidentelles. Elles résultent de l'absence de système Plan-Programme-Budget et d'une lourdeur de gestion pénalisante. Pour ne donner qu'un exemple, dans mes précédentes fonctions j'ai dû alors que le Ministre m'avait demandé d'augmenter très substantiellement le taux de sondage d'une enquête, lui expliquer un an après que j'avais dû le baisser. Motif : on m'avait bien donnée des postes budgétaires mais aucun concours n'avait été ouvert, et une partie du personnel était parti sans être remplacé.... et encore ai-je dû me battre pour éviter de me faire "voler" les postes par une autre administration, et embaucher du personnel privé dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Il faut donc en toute rigueur aujourd'hui tracer clairement le "mode d'emploi" pour être certain d'atteindre le résultat escompté.

Patrice Salini